

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Características (Direitos Fundamentais)

Você deve ter em mente que os direitos fundamentais originaram-se a partir da necessidade de se garantir uma esfera irreduzível de **liberdades aos indivíduos** em geral frente ao Poder estatal.

As primeiras teorias filosóficas que vão tratar dos direitos inerentes à pessoa humana versam sobre o Direito Natural ou jusnaturalismo, e tiveram, ao longo da história, diferentes vertentes. O Direito Natural da antiguidade, por exemplo, despontava em Aristóteles, na "Retórica", na qual ele distingue as leis particulares (normas) das leis comuns (natureza). Estas últimas não são escritas e são aplicáveis a todo homem, em qualquer lugar do globo, enquanto aquelas aplicam-se somente em cada pólis ou cidade. Já na Roma imperial, os juristas admitiam a existência de um direito natural, comum a todos os seres humanos, também chamado "direito das gentes", por Gaio, paralelo ao direito próprio de cada comunidade (direito civil), o que não impediu, tanto na Grécia quanto em Roma, a instituição legal da escravidão.

Na Idade Média, com a instituição da cristandade ocidental da Igreja Católica Romana, a cidadania passa a ser um vínculo político de base religiosa, conferida apenas àqueles que professassem a religião oficial, com o direito comum ou civil regendo as relações privadas. Mas ainda aí se impunha uma segregação, entre fiéis e infiéis. Não se cogitava sequer da convivência com os muçulmanos, o que motivou a primeira Cruzada, em 1096. Sucessivas divergências, a Reforma Protestante e outras guerras civis, encorajaram filósofos a considerar a religião, tal qual instituída e exercida, como desagregadora do gênero humano, porfiando pela volta ao direito natural e a secularização do Estado (laicização).

Boa parte dos autores considera o **marco fundamental histórico** dos direitos fundamentais a **Carta Magna de 1215**, de João Sem-Terra, Rei Inglês que se viu acuado pelos barões, que não mais aceitavam os impostos exorbitantes e exigiam a limitação do poder real. Não era ainda, entretanto, um documento que visava garantir uma **esfera de liberdades aos indivíduos** em geral frente ao Estado, mas o estabelecimento de limites ao exercício arbitrário do poder, especialmente em relação a confisco, privação de liberdade, direito de propriedade e outros. Vejamos os principais documentos históricos:

i) Magna Carta, de 1215.

A Magna Carta Libertatum, de 12/6/1215, firmada entre o Rei João Sem Terra e o baronato junto com representantes do clero, previa, entre outras garantias, a liberdade da Igreja da Inglaterra, restrições tributárias, proporcionalidade entre delito e sanção, e previsão do devido processo legal e outras limitações do poder real sobre as liberdades individuais, especialmente em defesa da liberdade de propriedade, de comércio e da não taxação abusiva, conforme se depreende dos seguintes excertos:

1. (...) Nós também concedemos a todos os homens livres do nosso reino, por nós e por nossos herdeiros perpetuamente, todas as liberdades abaixo escritas, para que as tenham e as conservem para si e para os seus herdeiros, de nós e dos nossos herdeiros.

(...)

39. Nenhum homem livre será capturado ou aprisionado, ou desapropriado dos seus bens, ou declarado fora da lei, ou exilado, ou de algum modo lesado, nem nós iremos contra ele, nem enviaremos ninguém contra ele, exceto pelo julgamento legítimo dos seus pares ou pela lei do país.

(...)

41. Todos os mercadores terão liberdade e segurança para sair, entrar, permanecer e viajar através da Inglaterra, tanto por terra como por mar, para comprar e vender, livres de todos os direitos de pedágio iníquos, segundo as antigas e justas taxas, exceto em tempo de guerra, caso sejam do país que está lutando contra nós.

(...)

48. Todas as taxas exageradas concernentes a florestas e pastagens, e os foresters, guardiães de pastagens, xerifes e seus auxiliares, represas fluviais e os seus guardiães deverão imediatamente ser examinados em cada condado por doze cavaleiros ordenados do mesmo condado, os quais serão eleitos pelos homens honestos do mesmo lugar, e dentro de quarenta dias após a realização do exame tais taxas serão completa e irrevogavelmente eliminadas por eles, previsto que nós, ou o nosso chefe de justiça, se não estivermos na Inglaterra, previamente tenhamos conhecimento disso.

ii) Petition of Rights, de 1628.

O Petition of Rights declarava que ninguém seria obrigado a contribuir com qualquer dádiva, empréstimo ou contribuição e a pagar qualquer tributo sem o consentimento de todos, manifestado por ato do Parlamento e que ninguém seria chamado a responder ou prestar juramento, ou executar algum trabalho forçado, ou preso, ou, de qualquer forma, molestado ou coagido em face desses tributos ou da recusa em pagá-los. Garantia ainda que nenhum homem livre fosse detido ou permanecesse preso ilegalmente. Determinava que não se lançassem impostos sem o consentimento dos arcebispos, bispos, condes, barões, cavaleiros, burgueses e outros homens livres das comunas.

iii) The Bill of Rights, de 1689.

O Bill of Rights, outorgado pelo Príncipe de Orange, em 13/2/1689 constitui um clássico dos direitos fundamentais, documento que consagrou importantes liberdades aos súditos ingleses, impondo limites ao poder da Coroa e transferindo prerrogativas ao Parlamento. Dentre esses direitos, assegurou o direito de petição, o direito ao voto, limitações à imposição de fianças e de penas cruéis; fortaleceu princípio da legalidade, ao vedar a suspensão de leis pelo rei ou a sua execução sem o consentimento do Parlamento

iv) Habeas Corpus Act, de 1679.

O *writ* de habeas corpus de 1679 é considerado também um marco das liberdades individuais, porém direcionado a salvaguardar "a liberdade do súdito inglês e para prevenção das prisões no ultramar" e fortalecia a ordem judicial de concessão do habeas corpus, implicando inclusive multa reparatória em favor do preso, a ser paga pelo detentor, com a possibilidade de perda do cargo do funcionário público desobediente:

"I - A reclamação ou requerimento escrito de algum indivíduo ou a favor de algum indivíduo detido ou acusado da prática de um crime (exceto tratando-se de traição ou felonía, assim declarada no mandato respectivo, ou de cumplicidade ou de suspeita de cumplicidade, no passado, em qualquer traição ou felonía, também declarada no mandato, e salvo o caso de formação de culpa ou incriminação em processo legal), o lorde-chanceler ou, em tempo de férias, algum juiz dos tribunais superiores, depois de terem visto cópia do mandato ou o certificado de que a cópia foi recusada, concederão providência de habeas corpus (exceto se o próprio indivíduo tiver negligenciado, por dois períodos, em pedir a sua libertação) em benefício do preso, a qual será imediatamente executória perante o mesmo lorde-chanceler ou o juiz; e, se, afiançável, o indivíduo será solto, durante a execução da providência (upon the return), comprometendo-se a comparecer e a responder à acusação no tribunal competente"

v) Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789.

Promulgada em 26/8/1789, representou os ideais da Revolução Francesa, e em seus dezessete artigos estabelecia princípios que culminaram na elaboração das principais constituições modernas, não obstante a Constituição Americana já houvesse sido promulgada em 1787. A Igreja católica teve seus bens confiscados, mas com parte deles devolvidos com as concordatas firmadas por Napoleão em 1799 e 1804.

Declarava como fundamentais o direito de liberdade de livre manifestação do pensamento, de imprensa e de reunião, o direito de não ser arbitrariamente privado da vida, da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Não se cuidou aqui propriamente de uma revolução popular, mas uma revolução de movimentos burgueses, que ascenderam ao poder e buscaram eliminar o absolutismo monárquico, que retornaria 20 mais tarde também com Napoleão.

A Declaração estabelecia, em seu artigo 16:

"Toda sociedade na qual não está assegurada a garantia dos direitos nem determinada a separação dos poderes não tem Constituição"

Na modernidade, as Revoluções Americana e Francesa foram construídas sobre os fundamentos daquilo que John Locke denominou "*property*", ou seja, o direito do homem sobre os bens que lhe são próprios, porque inerentes à sua condição humana: a vida, a liberdade e a busca da felicidade, como se proclamou na **Declaração de Independência dos Estados Unidos**. Os insurgentes das 13 colônias britânicas na América julgaram-se obrigados a justificar publicamente a sua decisão de independência, com um fundamento de "respeito adequado às opiniões da humanidade", consagrando verdadeiro direito humano de liberdade.

Já na França revolucionária, durante os debates da Assembleia Nacional sobre a redação de uma declaração de direitos, multiplicaram-se as afirmações de parlamentares sobre o caráter universal do movimento iniciado em 4 de julho de 1789, e que culminaram na **Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão**, no mesmo ano.

Até o encerramento da Segunda Grande Guerra, o problema dos direitos humanos fundamentais era encarado como assunto interno de cada país. Os direitos dos indivíduos eram considerados relevantes, no plano internacional, quando havia necessidade de oferecer proteção a um cidadão que transitava em outro país, seja em missão diplomática, turismo ou a negócios.

Regras internacionais relativas à imunidade diplomática já eram aplicadas desde a antiguidade. De longa tradição também a lei marcial, que evoluiu hodiernamente para o chamado Direito Internacional Humanitário ou de Conflito Armado. A lei marcial é um sistema aplicado quando uma autoridade militar assume o controle da administração da Justiça, implicando em suspensão parcial ou total de liberdades fundamentais.

Já o Direito Internacional dos Conflitos Armados é representado por um conjunto de normas que protege as pessoas em situações de guerra. É composto pelas **Convenções de Genebra e da Convenção de Haia**. Abrangem e distinguem pessoas envolvidas nos conflitos e aquelas não participantes das hostilidades, os países neutros, a

proteção dos civis, a proibição de matar inimigos que se rendam ou fora de combate, proteção das equipes médicas e dos símbolos da Cruz Vermelha, dentre outros dispositivos.

No século XIX, desenvolveram-se disposições para proteção do indivíduo, como o **Código Lieber** norte-americano, de 1863, que protegia os indivíduos não participantes da guerra, civis e feridos, bem como prisioneiros de guerra. Também o **Congresso de Viena**, em 1815, anunciou declaração sobre tráfico de escravos, seguida por uma série de acordos bilaterais, até culminar no **Tratado Quíntuplo** de 1841, em Londres, que promoveu a diminuição progressiva do tráfico de escravos até sua proibição completa. Em 1926 foi aprovado um dos primeiros tratados internacionais de direitos humanos, a **Convenção da Escravidão**, pela Liga das Nações (Não é Liga da Justiça!), resultando a escravidão, sem exceções, totalmente proibida.

Não obstante, remanesce em vários países do globo o problema do trabalho escravo e do trabalho forçado, o que motivou a **Comissão de Direitos Humanos da ONU** a nomear uma Relatora Especial para o tema, que esteve inclusive no Brasil, em 2010.

Bem, após a Primeira Guerra Mundial, houve uma tentativa de estabelecer uma proteção internacional das minorias, à vista de atrocidades cometidas contra grupos étnicos, não muito divulgadas, a exemplo do extermínio de mais de 1 milhão de Armênios pelo Império Turco-Otomano (1915) pelo "crime" de pertencerem a outra etnia, em território turco, e o consequente surgimento de novos Estados, a partir do colapso dos Impérios multiétnicos Austro-Húngaro, Otomano e Russo. A proteção às minorias foi usada para permitir a coexistência desses povos tão diversos. Não obstante, faltou unidade a muitos habitantes dos novos Estados, confrontados com novos conflitos étnicos.

Assim, considere para sua prova que **até a Segunda Guerra Mundial não houve uma proteção sistemática dos direitos fundamentais pelo Direito Internacional Público.**

Marco histórico fundamental é a **Declaração Universal dos Direitos Humanos**, que conforma os direitos humanos gerais, e proclamada pela Organização das Nações Unidas em dezembro de 1948, como forma de reagir à barbárie e aos horrores das duas grandes Guerras Mundiais, além de buscar assentar os alicerces de um mundo pautado pela paz e pelo entendimento entre as nações, notadamente as grandes potências.

Antes disso, vamos estudar algumas características importantíssimas relativas aos direitos fundamentais, que você precisa guardar e não esquecer mais, para esse e outros concursos que virão por aí.

Características e Princípios que Informam os Direitos Fundamentais

As expressões **direitos e garantias** fundamentais não se confundem. Enquanto os **direitos** são os bens em si mesmo considerados (parte principal), as **garantias** são instrumentos de preservação desses direitos (parte acessória).

Nem todos os direitos e garantias fundamentais presentes na nossa Constituição estão enumerados no **catálogo próprio** (art. 5º da CF/88). Há, também, diversos direitos fundamentais presentes em outros dispositivos da nossa Constituição, que são, por esse motivo, denominados “direitos fundamentais **não-catalogados**” (fora do catálogo).

Exemplos de direitos fundamentais **fora do catálogo do art. 5º**:

Função social da propriedade (1ª dimensão, no art. 170, III, art. 182, § 2º, art. 184, art. 186);

Da segurança pública (1ª dimensão, art. 144);

Limitações ao poder de tributar (1ª dimensão, art. 150);

Da saúde (2ª dimensão, art. 198 a 200).

Da educação, da cultura e do desporto (2ª dimensão, arts 205 a 217);

Aliás, é bom lembrar que a enumeração constitucional dos direitos e garantias fundamentais **não é limitada, taxativa**, haja vista que outros poderão ser reconhecidos ulteriormente, seja por meio de futuras emendas constitucionais (EC) ou mesmo mediante normas infraconstitucionais, como os tratados e convenções internacionais celebrados pelo Brasil (art. 5º, § 2º).

Art. 5º.....

.....

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

A doutrina e a jurisprudência estabeleceram um elenco de características gerais dos direitos fundamentais, que devem ser guardados por você:

I - Historicidade e Mutabilidade:

São históricos, como qualquer direito, segundo **José Afonso da Silva**. Nasceram, modificam-se e alguns desaparecem. Evoluem com o correr dos tempos. Por serem históricos, estão sujeitos a constante renovação, e mutações periódicas. Ainda na opinião do jurista, a historicidade rechaçaria toda fundamentação baseada no direito natural, na essência do homem ou na natureza das coisas, o que não representa posição unânime na doutrina.

II - Indisponibilidade ou irrenunciabilidade:

Os direitos humanos são **irrenunciáveis e inalienáveis**. São **inalienáveis** porque o seu titular não pode sobre eles dispor ou transferir a terceiros, direitos que lhe são inerentes, personalíssimos. Inalienável é um direito ou bem em relação aos quais são defesos quaisquer atos de disposição, quer jurídica – renúncia, compra e venda, doação –, quer material – destruição material, eliminação. Isso significa que "um direito inalienável não admite que o seu titular o torne impossível de ser exercitado para si mesmo, física ou juridicamente" (**MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocência Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 9ª ed. 2009. São Paulo: Saraiva, p. 145**).

Podem **deixar de ser exercidos**, mas **nunca renunciados**, a exemplo do não ajuizamento de mandado de segurança ou da impetração de habeas corpus, decisões individuais que não anulam os direitos previstos na Constituição, que permanecem potencialmente disponíveis aos seus titulares (CF, art. 5º, LXVIII e LXIX).

Além disso, não se admite a **renúncia total** por parte do indivíduo de um direito fundamental. Ou seja, é característica deles serem irrenunciáveis. Todavia, modernamente, admite-se que deixem de ser exercidos pelos seus titulares temporariamente em determinadas situações. Por exemplo, em programas televisivos de shows populares ou em reality shows, os participantes abrem mão do direito à inviolabilidade da imagem e da privacidade, ainda que temporariamente.

III - Imprescritibilidade:

Seu exercício não prescreve, podendo ser invocados a qualquer tempo, não obstante seu caráter histórico e mutável. Para **José Afonso da Silva**, **nunca deixam de ser exigíveis**, uma vez que a prescrição é instituto jurídico que atinge a exigibilidade de direitos **de caráter patrimonial** e não aqueles personalíssimos, não existindo, portanto, intercorrência temporal que fundamente a perda de exigibilidade.

IV - Aplicação imediata:

As normas que consagram os direitos e garantias fundamentais têm, em regra, **aplicação imediata** (CF, art. 5º, § 1º). Entretanto, nem todas as normas definidoras de direitos e garantias individuais possuem **eficácia plena** ou **imediata**. Algumas constituem normas de **eficácia contida** ou **restringível**, que podem ser restringidas por norma infraconstitucional ou mesmo **eficácia limitada**, que necessitam de concretização normativa ou da Administração.

Art. 5º

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Ingo Wolfgang Sarlet, ao enfrentar esse controverso tema, afirma que a inovação mais significativa da CF/88 no campo dos direitos fundamentais foi justamente o §1º do art. 5º, de acordo com o qual as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais possuem **aplicação imediata**, **excluindo, em princípio, o caráter programático**

destes preceitos, mas **não há consenso quanto ao alcance desse dispositivo**. O que é certo é a consagração do **status jurídico diferenciado e reforçado** dos direitos fundamentais na Constituição, inclusive com a sua inclusão no rol das cláusulas pétreas, do art. 60, § 4º. (SARLET, Ingo Wolfgang. **A Eficácia dos Direitos Fundamentais: Uma Teoria Geral dos Direitos Fundamentais na Perspectiva Constitucional**. 10 ed. rev. atual. e ampliada. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2009. p. 66).

Em outra passagem, o mesmo autor afirma que "...pode-se falar em normas constitucionais de **alta densidade normativa**, que, dotadas de suficiente normatividade, se encontram aptas a, diretamente e sem a intervenção do legislador ordinário, gerar seus efeitos essenciais (independentemente de uma ulterior restringibilidade), bem como em normas constitucionais de **baixa densidade normativa**, que não possuem normatividade suficiente para – de forma direta e sem uma *interpositio legislatoris* – gerar seus efeitos principais, ressaltando-se que, em virtude de uma normatividade mínima (presente em todas as normas constitucionais), sempre apresentam certo grau de eficácia jurídica (SARLET, Ingo Wolfgang. **Op. Cit.**, p. 268).

Para o ex-juiz Sérgio Moro, a melhor interpretação do art. 5º, § 1º, da Constituição (aplicação imediata), é a que autoriza o juiz a **suprir as omissões do Poder Público**, para que este aplique imediatamente os direitos e garantias fundamentais, em relação àqueles catalogados no art. 5º, da CF, em sua maioria compostos por direitos de liberdade, defesa e participação; os direitos situados fora do catálogo não estariam ao abrigo do referido §1º, mas sim sob a tutela do Princípio de Interpretação da Máxima Efetividade Constitucional (MORO, Sérgio Fernando. **Desenvolvimento e efetivação judicial das normas constitucionais**. São Paulo, Max Limonad, 2001).

Exemplo de direito fundamental de **eficácia contida** ou restringível: artigo 5º, XIII:

Art. 5º....

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

Exemplo de direito fundamental de **eficácia limitada** ou restringível dependente de regulamentação legislativa:

Normas de direitos sociais (art. 6º) e trabalhistas 7º):

Art. 7º

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;

XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;

etc.

Como faço, então, para responder as questões Jean? Na dúvida, **siga a literalidade da Constituição** (art. 5º, § 1º).

V - Limitações circunstanciais:

Em situações excepcionais (por exemplo, no estado de defesa e estado de sítio), são admitidas **restrições** e até mesmo **suspensões** de diversos direitos e garantias fundamentais.

VI - Igualdade:

Os direitos e garantias fundamentais fundamentam-se no princípio da **igualdade perante a lei**, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nesse sentido, entenda-se estrangeiro **residente** como **todo e qualquer estrangeiro que esteja permanentemente ou de passagem** pelo território nacional. O STF, por intermédio de uma interpretação via **mutação constitucional** (sem alteração de texto), ampliou a abrangência do termo "estrangeiros residentes no

Brasil", para alcançar **todo e qualquer estrangeiro** que estiver em território brasileiro, mesmo em trânsito, que gozarão dos direitos e garantias individuais, podendo inclusive fazer uso dos remédios constitucionais (*writs*), tais como mandado de segurança, habeas corpus e outros. Nesse sentido,

"O súdito estrangeiro, mesmo aquele sem domicílio no Brasil, tem direito a todas as prerrogativas básicas que lhe assegurem a preservação do *status libertatis* e a observância, pelo Poder Público, da cláusula constitucional do *due process*. O súdito estrangeiro, mesmo o não domiciliado no Brasil, tem plena legitimidade para impetrar o remédio constitucional do *habeas corpus*, (...) à observância e ao integral respeito, por parte do Estado, das prerrogativas que compõem e dão significado à cláusula do devido processo legal" (**HC 94.477, rel. min. Gilmar Mendes, julg. 6.9.2011, 2ª Turma**).

Alguns desses direitos, entretanto, como a **ação popular**, são restritos aos **cidadãos brasileiros**, ou **portugueses equiparados** (art. 12, § 1º, CF) que devem comprovar, inclusive, essa condição, que dentre outros requisitos, exige a regularidade eleitoral (alistamento, comprovante de votação).

VII -Universalidade:

A abrangência dos direitos fundamentais engloba todos os indivíduos sem qualquer distinção de sexo, raça, credo, origem, convicção ou outra distinção biológica ou cultural. A característica da universalidade implica em que os direitos fundamentais ou humanos deixaram de ser aplicados apenas na ordem interna dos países para se estenderem a todos os povos, motivo pelo qual se fala em "Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos".

Essa característica, entretanto, encontra dificuldades diante de cultura fundamentalmente diversas, o que representa um confronto com o relativismo cultural. As pretensões universalistas ocidentais, por exemplo, não seriam absolutamente aceitas em culturas mais ao oriente. Por esse motivo, alguns teóricos defendem que os meios culturais e morais de uma sociedade devem ser respeitados, diante da preponderância de fatores culturais de cada povo, na determinação de quais seriam os fatores universais da condição humana.

É uma questão delicada, abordada certa vez pela ex-primeira dama americana Hillary Clinton, ao questionar até onde a civilização deveria tolerar culturas que tratam de maneira opressiva as mulheres, ora como burros de carga ou escravas sexuais, ao argumento do respeito à diversidade cultural?

Além disso, se inicialmente os direitos fundamentais surgiram como tendo titulares as pessoas naturais, pessoas físicas, atualmente o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido direitos fundamentais às **pessoas jurídicas**, tais como o direito ao **nome, à honra**, e mesmo em favor do **Estado**, como o **direito de propriedade**. Nesse sentido, o STF assentou que pessoa jurídica pode ser vítima de **difamação**, mas não de injúria ou calúnia (**RHC 83.091/DF, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ de 26/9/2003**). São direitos que atingem, direta ou indiretamente, a atividade institucional da pessoa jurídica.

O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido também direitos fundamentais às pessoas jurídicas de direito público:

*"A imposição de restrições de ordem jurídica, pelo Estado, quer se concretize na esfera judicial, quer se realize no âmbito estritamente administrativo (como sucede com a inclusão de supostos devedores em cadastros públicos de inadimplentes), supõe, para legitimar-se constitucionalmente, o efetivo respeito, pelo Poder Público, da garantia indisponível do 'due process of law', assegurada, pela Constituição da República (art. 5º, LIV), à generalidade das pessoas, inclusive às próprias pessoas jurídicas de direito público, eis que o Estado, em tema de limitação ou supressão de direitos, não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva e arbitrária" (**AC 2.032-QO/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, julg. 15/5/2008**).*

Também o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido direitos fundamentais às pessoas jurídicas, v. g. a **Súmula 227/STJ**: "*A pessoa jurídica pode sofrer dano moral*".

Alguns dispositivos constitucionais que consignam direitos fundamentais às **pessoas jurídicas de direito privado** ou às de **direito público**:

I) Direito à **propriedade**, inclusive **ocupação provisória (Estado)**, e à observância do **devido processo legal** (art. 5º, XXII, XXV, LIV):

Art. 5º.....

XXII - é garantido o direito de propriedade;

XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

II) Direito à **inviolabilidade de domicílio**, extensível às pessoas jurídicas (art. 5º, XI):

Art. 5º.....

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

III) Direito à **não dissolução das associações** (art. 5º, XIX):

Art. 5º.....

XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado;

IV) Direito de **não intervenção nos sindicatos** (art. 8º, I):

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

V) Direitos **dos partidos políticos** (art. 17):

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos (...)

VI) **Imunidade recíproca de impostos** dos entes estatais, imunidade de impostos das instituições religiosas e outras pessoas jurídicas (art. 150, VI):

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI - instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

b) entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser.

VIII) Bidimensionalidade:

Embora originalmente visassem regular a relação indivíduo-Estado (relações **verticais**), atualmente os direitos fundamentais devem ser respeitados mesmo nas relações privadas, entre pessoas físicas e/ou jurídicas (relações **horizontais**).

A chamada teoria da **eficácia vertical** dos direitos fundamentais concebe a existência dos direitos e garantias como **limites à atuação do Estado**, numa **relação vertical** entre indivíduo e governante e como forma de proteção das liberdades individuais. A eficácia vertical é classificada pela doutrina também como **eficácia pública ou interna**.

De outro lado, está a chamada **eficácia horizontal** dos direitos fundamentais, que diz respeito à incidência desses direitos nas relações entre **particulares, pessoas físicas e também jurídicas**. Desse modo, as pessoas físicas e jurídicas privadas devem igualmente observar e respeitar entre si o direito à honra, à vida, à imagem, à integridade, à intimidade, à inviolabilidade de comunicações, à inviolabilidade de domicílio e diversos outros, podendo tais direitos, caso violados, serem exigidos judicialmente.

A eficácia horizontal é classificada pela doutrina também como **eficácia privada, externa, reflexa, particular ou civil** dos direitos fundamentais. Esses direitos devem ser observados por todos os atores sociais. Isso decorre inclusive da chamada **eficácia irradiante** dos direitos fundamentais, que discutiremos mais abaixo, segundo a qual os direitos e garantias constitucionais devem conformar a atuação de todos os Poderes de Estado, mas também as relações entre particulares **(JÚNIOR, José Eliaci Nogueira Diógenes. Da Eficácia dos Direitos Fundamentais Aplicada às Redações Privadas. Universo Jurídico, Juiz de Fora, 2012)**.

A jurisprudência do STF vem consagrando esse posicionamento em diversos julgados, como a **proibição da revista íntima** de mulheres em fábricas de lingerie (**RE 160.222-8**); a vedação da exclusão de associado de cooperativa **sem o exercício do direito de defesa** (**RE 158.215-4**); a **discriminação** de empregado brasileiro em relação ao francês na empresa aérea "Air France", mesmo **realizando atividades análogas** ou idênticas (**RE 161.243-6**).

IX -Relatividade:

Não existem direitos fundamentais **de natureza absoluta**, já que encontram limites nos demais direitos previstos na Constituição. Assim, por exemplo, o direito de propriedade se submeterá ao atendimento de sua função social; a garantia da inviolabilidade das correspondências não será oponível ante a prática de atividades ilícitas; a liberdade de pensamento não pode conduzir ao racismo – e assim por diante.

Contudo, apesar de não haver direitos absolutos, podem existir **garantias** de natureza absoluta, como a **proibição da tortura** (art. 5º, III) e a **proibição da escravidão**.

X - Conflito aparente:

Não há **real conflito** entre direitos fundamentais, entretanto, no caso concreto poderá haver colisão entre diversos direitos (por exemplo, liberdade de comunicações x inviolabilidade da intimidade). O intérprete deverá então realizar uma harmonização entre esses direitos, tendo em vista a inexistência de hierarquia e subordinação entre eles, evitando o sacrifício total de um perante o outro. **Lembra-se dos princípios de interpretação?**

XI - Cláusulas pétreas:

Nem todos os direitos e garantias fundamentais foram expressamente gravados como **cláusulas pétreas**. Nos termos da CF/88, só são cláusulas pétreas “os direitos e garantias **individuais**” (CF, art. 60, § 4º, I), constantes do art. 5º e outros dispersos na Constituição, como, por exemplo, a garantia da **anterioridade tributária** (uma das limitações ao poder de tributar do art. 150).

XII - Restringibilidade:

Conforme dissemos, não existem direitos fundamentais de **natureza absoluta**. Os direitos fundamentais podem sim sofrer restrições. Incluem-se aí os **direitos e garantias individuais**, que apesar de estarem cobertos pela proteção de cláusulas pétreas também podem ser restringidos. Mas não podem ser suprimidos do texto constitucional ou violentados em seu núcleo essencial, de modo a desfigurá-los de sua função, nem mesmo por emenda constitucional.

Consoante lição de Gilmar Ferreira Mendes, “os direitos individuais enquanto direitos de hierarquia constitucional somente podem ser limitados por expressa disposição constitucional (*restrição imediata*) ou mediante lei ordinária promulgada com fundamento imediato na própria Constituição (*restrição mediata*)”. **(MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocência Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 336).**

Essas restrições, entretanto, não poderão descaracterizá-los a ponto de constituírem-se em verdadeiras **revogações** de tais direitos. Esse aspecto relaciona-se à **teoria do limite dos limites**, que pode ser assim resumida:

- I) **não existem direitos e garantias fundamentais de natureza absoluta;**
- II) logo, o legislador ordinário **pode impor limites ao exercício** desses direitos e garantias;
- III) todavia, o poder de a lei impor limites ao exercício de direitos e garantias constitucionais **não é ilimitado**, pois deverá ser respeitado **o núcleo essencial desses institutos**, em conformidade ainda com o princípio da **razoabilidade ou da proporcionalidade** - que exige necessidade, adequação e proporcionalidade estrita da restrição imposta.

Assentou ainda o Supremo Tribunal Federal o **Princípio da Vedação do Retrocesso** em matéria de **direitos fundamentais individuais e políticos** (ADI 4.543-MC/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, julg. 19/10/2011) **e também de caráter social (efeito cliquet)**. Para o STF, o **Estado-Administrador não tem discricionariedade** para deliberar sobre a **oportunidade e conveniência** de implementação de políticas públicas discriminadas **na ordem social constitucional**, pois tal restou deliberado pelo Constituinte e pelo legislador que elaborou as normas de integração. Decorre disso ainda o chamado Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público (**Suspensão de Tutela Antecipada - STA - nº 175, rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 16/6/2009**)

Para a Corte Suprema, a cláusula que proíbe o retrocesso em matéria social traduz, no processo de sua concretização, verdadeira **dimensão negativa** pertinente aos **direitos sociais de natureza prestacional** (como o direito à saúde), impedindo, em consequência, que os níveis de concretização desses direitos venham a ser reduzidos ou suprimidos, exceto nas hipóteses de políticas de Estado compensatórias que venham a ser implementadas.

Ainda para o STF, a chamada **reserva do financeiramente possível** ou o princípio da separação dos Poderes **deverão ser superados** pelo conteúdo judicialmente exigível dos direitos sociais **necessários à garantia do mínimo existencial**, conforme remansosa jurisprudência da Corte. As objeções da reserva do possível não podem

ser oponíveis perante as providências que assegurem, no caso concreto, a prevalência da vida e da dignidade da pessoa humana, inclusive com o cogente direcionamento ou redirecionamento de prioridades em matéria de alocação de recursos, manejados, via de regra, pelo Poder Executivo.

Para o STF, a noção de "**mínimo existencial**", resulta de diversos preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), e compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização deve revelar-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, de ordem a assegurar, à pessoa acesso efetivo ao **direito geral de liberdade (primeira dimensão)** e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de **direitos sociais básicos**, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança (**segunda dimensão**) (**ARE 639.337 AgR, rel. min. Celso de Mello, julg. 23/8/2011**).

Esse dilema conduz os Juízes do Supremo Tribunal a proferir decisão que se projeta no contexto das denominadas "**escolhas trágicas**" (outra expressão que aparece na sua prova), que exprimem o estado de tensão dialética entre a necessidade estatal de tornar concretas e reais as ações e prestações de saúde, educação ou assistência social em favor das pessoas, de um lado, e as dificuldades governamentais de viabilizar a alocação de recursos financeiros, sempre tão dramaticamente escassos, de outro.

Ainda segundo o Supremo, citando o constitucionalista J. Gomes Canotilho, que adora aparecer na sua prova, a proibição de retrocesso social pouco pode fazer contra as recessões e crises econômicas mas **limita a reversibilidade dos direitos adquiridos** (ex.: segurança social, subsídio de desemprego, prestações de saúde), quando resultem em clara violação do princípio da proteção da confiança e da segurança dos cidadãos no âmbito econômico, social e cultural, e do **núcleo essencial da existência mínima** inerente ao respeito pela dignidade da pessoa humana.

Nessa vertente, além do Estado-Administrador, também o **Estado-Juiz** e o **Estado Legislador** não podem ensejar o retrocesso de direitos sociais já consagrados. **Nem mesmo o constituinte derivado reformador** poderá fazê-lo, em virtude de que tal princípio de vedação ao retrocesso consistir em verdadeira **limitação ao Poder de Reforma da Constituição**, que tenda a abolir, esvaziar ou diminuir determinados direitos sociais de prestação positiva já conquistados.

Deixe-me aqui tecer algumas considerações sobre a **Teoria do Impacto Desproporcional** (*Disparate Impact Doctrine*), já exigida na prova discursiva de Procurador da República de 2013, e que consiste na prática não-intencional ou inconsciente, por parte de pessoa privada ou do Poder Público, na execução de determinada política pública ou ação estatal, legal ou administrativa, revestida de critérios aparentemente neutros e legalmente admitidos, mas que na prática ocasionam impactos negativos e desproporcionais sobre determinados grupos minoritários ou vulneráveis.

Sobre ela, assim se manifestou o ex-Ministro do STF, Joaquim Barbosa, em obra doutrinária:

“Toda e qualquer prática empresarial, política governamental ou semigovernamental, de cunho legislativo ou administrativo, ainda que não provida de intenção discriminatória no momento de sua concepção, deve ser condenada por violação do princípio constitucional da igualdade material se, em consequência de sua aplicação, resultarem efeitos nocivos de incidência especialmente desproporcional sobre certas categorias de pessoas” (**In: Ação afirmativa e princípio constitucional da igualdade, Renovar, 2001, p. 24**).

O *leading case* dessa teoria, desenvolvida no direito norte-americano, ocorreu no julgamento do caso *Griggs v. Duke Power Co.*, 1971, pela Suprema Corte. Uma companhia privada americana, como critério de promoção de seus funcionários, aplicava testes de conhecimentos gerais. A medida, aparentemente neutra e impessoal, restou por possibilitar a promoção somente daqueles indivíduos que haviam estudado nas melhores escolas, atingindo desproporcionalmente os trabalhadores negros, que usualmente haviam estudado em escolas de pior qualidade. A

externalidade negativa não tardou a aparecer: só funcionários brancos eram promovidos, sendo os negros, preteridos. Ajuizada a ação, a Suprema Corte Americana decidiu por vedar a aplicação do teste, por afronta ao princípio da isonomia.

XIII - Dimensão Subjetiva:

Representa a **visão tradicional** e mais conhecida dos direitos e garantias fundamentais, a encará-los como **direitos da pessoa em face do Estado**, que deve abster-se de interferir na esfera de direitos do indivíduo (direitos negativos), ou direitos que se pode exigir do Estado, a fim de assegurar condições de igualdade material (direitos positivos). Está vinculada a uma pretensão do indivíduo para que o Estado adote tal ou qual comportamento ou deixe de agir em determinado momento.

XIV - Dimensão Objetiva:

Os direitos fundamentais não devem ser entendidos apenas como um conjunto de posições jurídicas conferidas a seus titulares, mas também como um conjunto de regras impositivas de comportamentos voltadas à proteção e satisfação daqueles direitos subjetivos conferidos aos indivíduos, normalmente com a responsabilidade dos governos. **O Estado deve prover entes ou organizações capazes de assegurar, na prática, os direitos fundamentais da pessoa humana.**

Tem como consequência a chamada **Eficácia Irradiante** desses direitos fundamentais, na medida em que conformam a atuação dos Poderes do Estado, atribuindo-lhes **Eficácia Dirigente**, tanto para o Poder Legislativo na elaboração de suas leis quanto para a Administração Pública, para que implemente políticas que promovam e salvaguardem os direitos fundamentais, além do próprio Poder Judiciário, que ao dirimir as querelas entre particulares ou entre um particular e o Estado, tem em vista a proteção dos direitos fundamentais e até mesmo judicializa a positivação de alguns direitos sociais.

Por exemplo, com o objetivo de proteger **o direito à intimidade**, a Constituição veda interceptação telefônica e de correspondências (art. 5º, XII, CF), restringindo-as ao manejo do Poder Judiciário ou em determinadas circunstâncias (cartas em presídios); também determina que é dever do Estado a garantia **de educação infantil**, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade (art. 208, IV, CF).

XV) Inviolabilidade:

Impossibilidade do desrespeito aos direitos humanos por determinações legais ou mesmo constitucionais, ou por ato das autoridades públicas, exigindo a previsão de responsabilização civil, administrativa e criminal, inclusive no plano internacional.

XVI) Complementaridade:

Os direitos humanos devem ser observados não de forma isolada mas conjunta com as demais normas e demais princípios de direitos humanos, instituídos pelo legislador constitucional. No **conflito aparente** de direitos, deve ser dada prioridade à ponderação de valores observado o princípio da proporcionalidade e da vedação do excesso.

Essa **interdependência** é ilustrada, por exemplo, na liberdade de locomoção, intimamente vinculada à garantia do habeas corpus, bem como a previsão de prisão somente em flagrante delito ou por ordem judicial emanada de autoridade competente.

XVI) Cumulatividade e concorrência.

Podem ser cumulados ou concorrer entre si, exigindo a análise de **ponderação** quando da existência de aparente contradição entre eles.

Acepção lata e acepção estrita das Garantias Fundamentais

Segundo **Paulo Bonavides**, as garantias constitucionais na **acepção lata** dizem respeito à manutenção da eficácia e proteção da ordem constitucional com vistas a mantê-la a cavaleiro de riscos e ameaças externas, como crises do sistema político, convulsões, invasões externas, conflitos ou catástrofes de grandes dimensões:

"Na primeira acepção as garantias são concebidas para manter a eficácia e permanência da ordem constitucional contra fatores desestabilizantes, sendo em geral a reforma da Constituição, nesse caso, um mecanismo primordial e poderoso de segurança e conservação do Estado de Direito, o mesmo se dizendo também do estado de sítio e de outros remédios excepcionais, fadados a manter de pé, em ocasiões de crise e instabilidade, as bases do regime e o sistema das instituições". (BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 22ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 533)

De outra borda, as garantias constitucionais em **acepção estrita** visam proteger de forma direta ou indireta os direitos fundamentais subjetivos catalogados na Carta Políticas, por meio de remédios constitucionais e ações hábeis a combater a violação desses direitos. Segundo o mesmo autor,

"Na segunda acepção já não se trata de obter uma garantia para a Constituição e o direito objetivo na sua totalidade, mas de estabelecer uma proteção direta e imediata aos direitos fundamentais, por meio de remédios jurisdicionais próprios e eficazes, providos pela ordem constitucional mesma. A garantia constitucional nesta última acepção é em geral entendida, não somente como garantia prática do direito subjetivo, garantia que de perto sempre o circunda toda vez que a uma cláusula declaratória do direito corresponde a respectiva cláusula assecuratória, senão também com o próprio instrumento (remédio processual) que faz a eficácia, a segurança e a proteção do direito violado" (BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 22ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 533)



Veja como foi cobrado!

(MPT/PROCURADOR/MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

RS/2012) Leia e analise as assertivas abaixo:

I - O exercício da função legislativa, em matéria de direitos fundamentais, está vinculado à observância do princípio da proibição de retrocesso. II - A vinculação do Poder Judiciário aos direitos fundamentais corresponde ao dever de aplicar as leis conferindo a máxima efetividade a esses direitos, mas não é possível afastar a aplicabilidade de leis por inconstitucionalidade, enquanto não houver declaração do Supremo Tribunal Federal, com força vinculante. III - Os direitos e garantias fundamentais constituem comandos vinculantes para o Poder Público e para os particulares, mas, quanto a esses últimos, o dever de cumprir os direitos fundamentais restringe-se aos direitos sociais dos trabalhadores.

O item I está **correto**, pois **não pode o Poder Legislativo** editar norma que implique no **retrocesso de direitos sociais já consagrados**, tais como o direito à saúde, à educação fundamental, à proteção contra o desemprego e outros. Tal princípio alcança também a Administração Pública e o Poder Constituinte Derivado, que não poderá editar Emenda Constitucional no mesmo sentido.

O item II misturou direitos fundamentais com controle de constitucionalidade e o erro está no fato de que não há necessidade de aguardar o Supremo Tribunal Federal declarar uma lei inconstitucional em tese, com força vinculante contra todos. **Um juiz singular**, ao julgar um caso concreto, poderá **afastar a aplicação de determinada lei**, por considerá-la **inconstitucional!**

O item III está errado, pois o Supremo Tribunal Federal já assentou a existência da **eficácia horizontal dos direitos e garantias fundamentais**. Ou seja, nas relações entre particulares, os direitos fundamentais como um todo - direito à honra, à imagem, à integridade, à intimidade, inviolabilidade de comunicações e outros - devem ser de observância obrigatória, e não somente os direitos sociais dos trabalhadores do artigo 7º da CF.

Gabarito: **Apenas alternativa I correta.**

(IBADE/CONTADOR/CM CACOAL/2018) Considerando os princípios e direitos fundamentais, assinale a alternativa correta.

b) São características dos direitos fundamentais, dentre outros, a universalidade, historicidade, relatividade, imprescritibilidade, inalienabilidade e **disponibilidade ou renunciabilidade**.

i) Historicidade: a construção dos direitos humanos é fruto de lento processo histórico, expandindo sua base ao longo das décadas, através de evolução gradativa. Essa evolução é expansiva, não admitindo a supressão de direitos já reconhecidos na ordem jurídica (efeito *cliquet*).

ii) Universalidade: A abrangência dos direitos humanos engloba todos os indivíduos sem qualquer distinção de sexo, raça, credo, origem, convicção ou outra distinção biológica ou cultural. A característica da universalidade implica em que os direitos humanos deixaram de ser aplicados apenas na ordem interna dos países para se estenderem a todos os povos, motivo pelo qual se fala em "Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos".

iii) Relatividade: Não existem direitos humanos de natureza absoluta, já que encontram limites nos demais direitos previstos na Constituição ou nos Tratados Internacionais. Assim, por exemplo, o direito de propriedade se submeterá ao atendimento de sua função social; a garantia da inviolabilidade das correspondências não será oponível ante a prática de atividades ilícitas; a liberdade de pensamento não pode conduzir ao racismo – e assim por diante.

Contudo, apesar de não haver direitos absolutos, existem garantias de natureza absoluta, como o direito à proibição da tortura e à proibição da escravidão.

iv) Imprescritibilidade: seu exercício não prescreve, podendo ser invocados a qualquer tempo, não obstante seu caráter histórico e mutável.

v) Indisponibilidade, inalienabilidade e irrenunciabilidade: Os direitos humanos são irrenunciáveis e inalienáveis. São inalienáveis porque o seu titular não pode sobre eles dispor ou transferir a terceiros, direitos que lhe são inerentes, personalíssimos. Inalienável é um direito ou bem em relação aos quais são defesos quaisquer atos de disposição, quer jurídica – renúncia, compra e venda, doação –, quer material – destruição material, eliminação. Isso significa que "um direito inalienável não admite que o seu titular o torne impossível de ser exercitado para si mesmo, física ou juridicamente" (MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, p. 145).

Resumo

✚ Características dos Direitos Fundamentais

• 1. Historicidade

- São resultado de processos históricos de lutas sociais e políticas.
- Surgiram como resposta às arbitrariedades dos governantes e foram evoluindo em gerações/dimensões (liberdade, igualdade, fraternidade, etc.).

• 2. Universalidade

- Aplicam-se a todos os indivíduos, independentemente de qualquer distinção.
- Fundam o "Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos".
- Há tensões com o **relativismo cultural**, o que gera debates éticos e jurídicos.

• 3. Inalienabilidade / Irrenunciabilidade

- São intransferíveis e inegociáveis.

- Nem o próprio titular pode abrir mão deles validamente.
- **4. Imprescritibilidade**
 - Não se perdem com o tempo, independentemente do decurso de prazo.
- **5. Indivisibilidade**
 - Os direitos fundamentais devem ser considerados como um todo; são interdependentes e inter-relacionados.
 - Não se pode dar prevalência apenas a uma categoria em detrimento de outras (ex.: não priorizar só os direitos civis em detrimento dos sociais).
- **6. Complementariedade**
 - Os direitos e garantias fundamentais não se excluem, mas se complementam.
 - O exercício de um direito não deve inviabilizar o de outro.
- **7. Efetividade**
 - Exigem aplicação prática e concreta.
 - Devem ser respeitados por todos os poderes (Executivo, Legislativo, Judiciário) e pela sociedade em geral.
- **8. Limitabilidade / Relatividade**
 - Não são absolutos.
 - Podem sofrer **restrições** para compatibilização com outros direitos fundamentais e com os interesses públicos.
 - Exceção: proibição da tortura e da escravidão (garantias absolutas).
- **9. Restringibilidade**
 - Podem ser limitados por norma constitucional ou legal (restrição imediata e mediata), desde que preservado o **núcleo essencial** do direito.
 - Aplica-se a teoria dos limites dos limites.
- **10. Conflito aparente de normas**
 - Direitos fundamentais podem entrar em colisão no caso concreto.
 - Deve-se buscar **harmonização**, respeitando o princípio da **concordância prática** e da **proporcionalidade**.
- **11. Cláusulas pétreas**
 - Os direitos e garantias **individuais** (não todos os direitos fundamentais) são cláusulas pétreas (art. 60, § 4º, I, CF).
 - Não podem ser abolidos por emenda constitucional.
- **12. Bidimensionalidade**
 - Incidem tanto em relações verticais (indivíduo x Estado) quanto em horizontais (entre particulares).
 - **Eficácia vertical** (relação público/privado) e **eficácia horizontal** (relação privada).
 - STF reconhece aplicação entre particulares (ex.: revistas íntimas, exclusão em cooperativas, discriminação trabalhista).
- **13. Destinatários**

- Originariamente aplicáveis a pessoas naturais.
- STF e STJ reconhecem a titularidade de direitos fundamentais por pessoas **jurídicas de direito privado e público** (ex.: direito à honra, propriedade, devido processo legal).
- Exemplos constitucionais: arts. 5º, XXII, XXV, LIV, XI, XIX; art. 8º, I; art. 17; art. 150, VI.
- **14. Vedação ao retrocesso**
 - Proíbe que o Estado suprima níveis já alcançados de efetivação de direitos fundamentais, especialmente os **direitos sociais**.
 - Aplica-se inclusive contra o legislador ordinário e o constituinte derivado.
 - Exemplo: direito à saúde (mínimo existencial).
- **15. Mínimo existencial**
 - Conjunto de prestações estatais essenciais à dignidade humana (ex.: saúde, educação, assistência social, moradia).
 - STF reconhece sua exigibilidade judicial, mesmo frente à **reserva do possível e à separação dos poderes**.
- **16. Teoria do impacto desproporcional (Disparate Impact Doctrine)**
 - Condutas aparentemente neutras, mas que geram **impactos discriminatórios indiretos**.
 - Pode ser aplicada para combater discriminações não intencionais ou sistêmicas.

Texto: Professor(a) Jean Claude O'Donnell Braz Pereira

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
